



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ORDEN MTD/456/2026, de 14 de mayo, por la que se dispone la publicación del fallo de la sentencia n.º 539/2025, de 2 de mayo, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, relativa al procedimiento ordinario 241/2025, seguido a instancia de la «Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.».

Con fecha 29 de diciembre de 2025, se acusa recibo de la firmeza de la Sentencia n.º 539/2025 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, de 2 de mayo de 2025, dictada en el P.O. 241/2025, y del Auto dictado el 12 de noviembre de 2025 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo, inadmitiendo a trámite el recurso de casación n.º 5578/2025 ambos derivados del recurso contencioso administrativo interpuesto por la Sociedad Española de Radiodifusión S.L. contra la Orden MTD/1854/2022, de 16 de diciembre, por la que se resuelve el concurso público convocado mediante Orden FYM/1173/2020, de 29 de octubre, para el otorgamiento de 138 licencias de comunicación audiovisual para la prestación de servicios radiofónicos en ondas métricas con modulación de frecuencia de titularidad privada que realicen comunicaciones comerciales, en la Comunidad de Castilla y León. (B.O.C. y L. n.º 246, de 23 de diciembre de 2022). El fallo de la sentencia es del siguiente tenor literal:

«Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad Española de Radiodifusión S.L. declaramos nula de pleno derecho la Orden MTD/1854/2022, de 16 de diciembre, por la que se resuelve el concurso público convocado mediante Orden FYM/1173/2020, de 29 de octubre, para el otorgamiento de 138 licencias de comunicación audiovisual para la prestación de servicios radiofónicos en ondas métricas con modulación de frecuencia de titularidad privada que realicen comunicaciones comerciales, en la Comunidad de Castilla y León, (B.O.C. y L. n.º 246, de 23 de diciembre de 2022) y ordenamos que el órgano competente de la Junta de Castilla y León, de conformidad con los pronunciamientos contenidos en la sentencia, dicte nueva resolución sobre la adjudicación de todas las licencias sacadas a concurso, con imposición de las costas a la Administración demandada con el límite señalado en el último fundamento de derecho.

Una vez firme la sentencia, publíquese el fallo en el B.O.C. y L.».



En su virtud, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 72.2 y demás preceptos concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se dispone la publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento y cumplimiento.

Valladolid, 14 de mayo de 2026.

*El Consejero de Movilidad
y Transformación Digital,*
Fdo.: JOSÉ LUIS SANZ MERINO